

اصول الفقه نصيه الفرقة الرابعة قانون اعداد /صلاح دعبس

القياس

لغة: قد يكون بمعنى التقدير أو المساواة.

واصطلاحاً: إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لاشتراكهما في علة واحدة.

أركان القياس

1/الأصل: هو المحل المقيس عليه والمنصوص عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

2/الفرع: هي المسألة مجهولة الحكم أو المحل المقيس.

3/ حكم الأصل: حكم المحل المقيس عليه.

4/ العلة: الوصف المشترك بين الأصل والفرع.

وبالمثال يتضح المقال

(الخمير مسكر وكل مسكر حرام) فما حكم البانجو والحشيش والهيدروا

إستخرج أركان القياس من هذه المسألة مع الشرح والتوضيح

الأصل: الخمير

الفرع: البانجو

حكم الأصل: حرام

العلة: جامع الإسكار في كل

#البانجو والحشيش حرام قياساً على الخمير بجامع الإسكار في كل

مثال آخر

بقول الله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }-

-أي اتركوا البيع وقت الصلاة-

فما الحكم بالإنشغال بعقد الإيجار وقت صلاة الجمعة

س1- استخرج من هذه المسألة أركان القياس:-

الأصل: عقد البيع

الفرع: عقد الإجارة

حكم الأصل: تحريم الاشتغال به وقت صلاة الجمعة

العلة: تفويت الصلاة في كل

-ينتج انا حرمة الإنشغال بالإجارة وقت صلاة أو النداء لصلاة الجمعة -

إختلف العلماء في تعريف القياس إصطلاحاً وانقسموا إلى فريقين وكل فريق نظر إلى القياس

نظرة مختلفة عن الآخر

الفريق الأول:

يرى أن القياس من عمل المجتهد، وعلى رأسهم فخر الدين الرازي والبيضاوي

الفريق الثاني:

يرى أن القياس دليل شرعي من صنع الخالق لأن المساواة بين الأصل والفرع لا دخل للمجتهد فيها بل هي موجودة في خلق الله أزلاً وعلي رأسهم الأمدى وابن الحاجب

-تعريف القياس حسب الفريق الأول أنه من عمل المجتهد

- هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لإشراكهما في علة الحكم عند المثبت، لا بد له من مثبت وهو المجتهد

-تعريف القياس حسب الفريق الثاني أنه من صنع الخالق

- هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه.

والخلاف بين الفريقين خلاف لفظي لأن الجميع متفقون علي أن القياس دليل شرعي والجميع متفقون علي أن أركان القياس أربعة ولكن عند التحقيق نجد أن القياس دليل شرعي من عمل المجتهد ؛ لأنه صحيح المساواة بين الأصل والفرع موجود في خلق الله أولاً لكن الذي يكشف عن هذه المساواة هو المجتهد

—المسألة الأولى: حجية القياس

قال الإمام البيضاوي

الأولي في الدليل عليه ؛ يجب العمل به شرعاً وقال والبصري عقلاً و و..... حيث العلة منصوطة أو الفرع بالحكم أو صي كتحريم الضرب علي تحريم التأفيف ؛ و.....

— المسألة الأولى (حجية القياس)

1/ ترجمة العلماء لهذه المسألة

2/ تحرير محل النزاع بين العلماء في هذه المسألة

3/ مذاهب العلماء في محل الخلاف

4/ تحقيق ما نسبته القاضي البيضاوي للشيعة والنظام

5/ إلي ما يؤول هذا الخلاف في الحقيقة

6/ كيف توقف بين ما ورد من خلاف بين العلماء في حجية القياس في هذه المسألة وبين ما هو معلوم ومعروف أن القياس من الأدلة الشرعية المتفق عليها

1 - ترجمة العلماء في هذه المسألة: اختلف العلماء في ترجمة هذه المسألة وهذا الخلاف لفظي وكان خلافهم إلي ثلاثة عناوين

1حجية القياس.

2..... بالقياس.

3وجوب العمل بالقياس شرعاً.

(2) تحرير محل النزاع

1/-الجميع متفقون على جواز العمل بالقياس في الأمور الدنيوية

2/-الجميع متفقون على جواز العمل بالقياس الصادر عن النبي أو الذي نص عليه النبي صل الله عليه وسلم

في العبادات أو عند تعليل الأحكام الشرعية.

وانحصر محل الخلاف في وجوب العمل بالقياس في الأحكام أو الأمور الشرعية

1 الوجوب الشرعي 2 الجواز العقلي جهتين

(3) مذاهب العلماء في محل الخلاف

-اختلاف العلماء في هذه المسألة على خمسة مذاهب

1//المذهب الأول:

العمل بالقياس واجب شرعاً : وطالما كان واجباً حتمياً وأكيداً لابد أن يكون جائزاً عقلاً والعمل بالقياس جائز عقلاً وواجب شرعاً -

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

المذهب الثاني: أبو الحسين البصري من المعتزلة والغزالي والشاشي من الشافعية يقولون: إن العمل بالقياس واجب عقلاً وشرعاً.

* الذي جعل أصحاب هذا المذهب يقولون بوجوب العمل بالقياس

عقلاً: أنه وفقاً لقاعدتهم (ما حسنه العقل فهو حسن وإما أن يكون واجب أم مندوب، وما قبحه العقل فهو قبيح وإما أن يكون حراماً أو مكروهاً)، فالإنسان مطالب بإتيان الحسن وإجتنب القبيح وهو مجازى بالثواب والعقاب عليه حتى قبل التكليف الشرعي.

* بينما أهل السنة قالوا: أن الإنسان غير مكلف بشيء قبل ورود التكليف الشرعي، وهذا ما جعلهم يقولون بجواز العمل بالقياس عقلاً ووجوب العمل بالقياس عقلاً ووجوب العمل به شرعاً. (والعقل لا يدرك حسناً و قبحاً قبل ورود الشرع، ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد التكليف الشرعي).

المذهب الثالث (القاشاني والنهرواني): قالوا بأن العمل بالقياس جائز عقلاً وواجب شرعاً في صورتين فقط:

1 * في حالة النص على العلة: أي (إذا كانت العلة أحد أركان القياس الأربعة ثابتة بالنص). مثلاً لو قال قائل لغيره تصدق علي فلان لفقره فالعلة هي الفقر وهي منصوص عليها .

* قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)، فالعلة في وجوب اعتزال النساء في المحيض هو "الأذى" وهو ثابت بالنص.

* كأن يقول الشارع: "حرمة الخمر لكونها مسكرة".

* النص ممكن يكون صريحاً، أي الشارع ينص على العلة صراحة، أو ممكن يكون بطريق الإيحاء مثل {الزانية والزاني فاجلدوا} فالحكم هو وجوب الجلد وهو مقرون بوصف الزنا نفهم من هذا الاقتران أن العلة في وجوب الجلد من الزنا

* فإذا وجدت العلة وجد الحكم وهو وجوب الجلد.

* وإذا انتفت العلة انتفى الحكم وهو عدم الجدل.

2 * إذا كان الفرع بالحكم أولى من الأصل: كتحريم الضرب بناءً على تحريم التأفيف.

* ومتى يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل؟ إذا كانت العلة في الفرع أشد وأقوى مما عليه في الأصل

* المذهب الرابع (قالوا داود الظاهري): العمل بالقياس جائز عقلاً وغير واجب شرعاً.

* المذهب الخامس (قال الشيعة الإمامية والنظام): العمل بالقياس مستحيل عقلاً وشرعاً (أي غير جائز عقلاً وغير جائز شرعاً).

* الشيعة الزيدية يقولون بأن القياس جائز عقلاً وواجب شرعاً مثل الجمهور

4/ تحقيق ما نسبة القاضي البيضاوي للشيعة والنظام

نسب الشيخ البيضاوي للشيعة القول بالاستحالة جميعهم غير دقيق وغير صحيح لأن الشيعة في الحقيقة فريقين:

* الزيدية: وهم يقولون بأن العمل بالقياس جائز عقلاً وواجب شرعاً.

* والشيعة الإمامية: يقولون بأن القياس مستحيل عقلاً وشرعاً.

* ونسبة الشيخ البيضاوي للنظام بالقول بالاستحالة مطلقاً غير صحيحة، والأفضل أن يقول البيضاوي أن النظام قصده أن العمل بالقياس مستحيل في غير تنقيص على العلة.

* إذن نسبة المذهب الخامس للشيعة والنظام غير دقيقة وغير صحيحة.

5/ إلى ما يعود الخلاف في الحقيقة؟ يعود هذا الخلاف في الحقيقة إلى مذهبين فقط:

1 * منهج المثبتين لحجية القياس: ويشمل مذهب الجمهور، والمختار للإمام البيضاوي، ومذهب المعتزلة وال.... والشاشي من الشافعية وال..... والنهرواني

2 * منهج المنكرين لحجية القياس: وهم الظاهرية، والشيعة الإمامية، والنظام [6]

6- كيف توفق بين ما ورد من خلاف بين العلماء في حجية القياس في هذه المسألة وبين ما هو معلوم ومعروف أن القياس من الأدلة الشرعية المتفق عليها؟

* أ- أن هذا الخلاف خلاف "حادث" لا يعتد به بعد انعقاد الإجماع على حجية القياس في زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم). وبالتالي خلاف متأخر لا يُعتد به شرعاً، مثل الصلوات

المفروضة خمسة، فلو قال قائل إن الصلوات المفروضة ستة أو أربعة، فهذا الخلاف "حادث" ومتأخر بعد انعقاد الإجماع والقياس فلا يُعتمد به شرعاً.

*

النص: (واستدل أصحابنا بوجهه؛ الأول: أنه مجاوزة من الأصل إلى الفرع، والمجازة اعتبار وهو مأمور به في قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار"، قبل: المراد الاعتاض، فإن القياس الشرعي لا يناسب ومن الآية: قلنا المراد القدر المشترك، قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي، قلنا: بلى، ولكنه هنا جائز لاستثناء دليل العموم، وقيل الدلالة ظنية، قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن).

استدل الجمهور بأربعة أدلة:

ما هو الدليل الأول من أدلة الجمهور على وجوب العمل بالقياس شرعاً؟ وما وجه الدلالة من هذا الدليل؟ وهل هذا الدليل وجه إليه اعتراضات أم لا ؟ وإذا وجه إليه اعتراضات فما هي الاعتراضات وما الرد عليها؟

الدليل الأول على الدعوى الأولى: (أن القياس جائز عقلاً)

* أ- إن العمل بالقياس لا يترتب على فرضه ووقوعه محال، لا محال لذاته ولا محال لغيره وكل ما لا يترتب على فرضه حصوله محال يكون جائزاً عقلاً، فينتج أن العمل بالقياس جائز عقلاً، وهذا هو المدعى.

* **المستحيل لذاته:** لا يرجع سبب الاستحالة فيه إلى ذات الشيء المحال، كوجود الشريك لله تعالى.

* **المستحيل لغيره:** يرجع سبب الاستحالة فيه إلى أمر آخر خارج عن ذات الشيء المحال كواحد عنده شلل أطفال لا يستطيع الجري، فإذا شفاه الله يستطيع أن يمشي

الضمير في أصحابنا راجع الي. — الجمهور

لماذا عبر البيضاوي بصيغة الجمع بوجوده أي الأدلة لأن الأدلة كثيرة ومتنوعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول.

الدليل الأول من الكتاب: استدل الإمام البيضاوي بقوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار".

ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وكيف نصيغ وجه الدلالة في صورة قياس منطقي؟ من الكتاب الأول

وجه الدلالة من هذه الآية: يمكن صياغتها في صورة قياس منطقي هكذا:

* مقدمه

* **مقدمة كبرى:** القياس مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبر فينتج أن (القياس اعتبار).

* **أما المقدمة الصغرى:** فليست في حاجة إلى دليل لأن الواقع يصدق بذلك

* **أما المقدمة الكبرى:** فدليها ١ من اللغة، وذلك أن اللغة تقضي بأن المجاوزة معناها الاعتبار، فيقال: "جزت الطريق" أي: عبرته، أو "جزت على فلان" أي: عبرت، أو "مررت عليه" إذن فمن معاني المجاوزة في اللغة الاعتبار.

* فينتج أن: القياس اعتبار، والنتيجة صحيحة وقطعية لأن المقدمتين صحيحتان.

القياس الثاني: القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فينتج أن القياس مأمور به.

وبما أن صيغة الأمر المجردة من القرائن تفيد الوجوب، فيثبت أن العمل بالقياس واجب شرعاً.

* **أما المقدمة الصغرى:** (القياس اعتبار) فليست في حاجة إلى دليل لأنها نتيجة صحيحة وقطعية من قياس منطقي سابق.

* **أما المقدمة الكبرى:** (والاعتبار مأمور به) فدليها قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار".

الاعتراضات الموجهة إلى هذا الدليل:

اعترض على هذا الدليل بثلاثة اعتراضات مترتبة ترتيب جدلي:

(1) **الاعتراض الأول:** عبر عنه البيضاوي بقوله: (قبل المراد الاعتراض).

* قيل أي: (أي من قبل المنكرين لحجية القياس أو المخالفين له).

* والمعنى: (قيل من قبل المخالفين): لا نسلم أن الاعتبار مأمور به في الآية بل معناه الاعتراض وذلك لأن القياس شرعي لا يناسبه صدر الآية، إذ لو كان معناه القياس لكان معنى الآية: "يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين"

* فقيسوا مثلاً النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، أو قيسوا الذرة على القمح في الربوية بجامع الطعم في كل، وهو أسلوب في غاية الركاكة، فكلما عاد منه كلام الخالف حلاً وعلاً، ويكون

"الاعتبار" المأمور به في الآية (الاعتراض) أي نقل العبرة من حال الغير إلى حال النفس.

الجواب على الاعتراض الأول: عبر عنه البيضاوي بقوله: (قلنا المراد القدر المشترك).

أي أن المراد بالاعتبار المأمور به في الآية ليس المراد به القياس بخصوصه ولا الاتعاظ بخصوصه، بل المراد به القدر المشترك (أي المعنى المشترك) الذي يجمع بين كلاً من القياس والاتعاظ، وهذا القدر المشترك هو (مطلق المجاوزة).

* فالقياس هو: مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع.

* والاتعاظ هو: نقل العبرة من حال الغير إلى حال النفس، إذن فالقياس مأمور به والاتعاظ مأمور به.

[2/2] الاعتراض الثاني: عبر عنه البيضاوي بقوله: (قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي).

* **المعنى الكلي:** الذي يندرج تحته أفراد كثيرة.

* **المعنى الجزئي:** الذي يندرج تحته فرد واحد.

* **والمعنى:** سلمنا لكم أن الآية تدل على أن القياس مأمور به، أو أن المراد به الاتعاظ مأمور به، أو أن المعنى في الآية القدر المشترك الذي يجمع بين كلاً من القياس والاتعاظ وهو (مطلق المجاوزة). لكن مطلق المجاوزة أمر كلي، والقاعدة عند علماء اللغة والمنطق أن (الدال على الكلي لا يدل على جزئي معين بخصوصه).

* **مثال: طالب كلية الشريعة والقانون**

"وجوب"، فهذه المثال لا تدل على شخص معين بخصوصه.

الجواب على الاعتراض الثاني: قلنا: (بلى، ولكنه هنا جائز الاستثناء دليل العموم).

أي أن القاعدة صحيحة ولكن هناك قرينة تدل على العموم، وهو جواز الاستثناء، والعام يشمل جميع أفرادها، إذن القياس مأمور به والاتعاظ مأمور به.

(3) الاعتراض الثالث: عبر عنه البيضاوي بقوله: (قيل الدلالة ظنية).

أي قيل من قبل المعتضدين: سلمنا لكم ما قلتم في الجواب على الاعتراض الثاني، أن الآية تدل على أن القياس مأمور به والاتعاظ مأمور به، ولكن نوع الدلالة هنا دلالة (ظنية)، والدليل الظني لا يصلح أن يكون دليلاً في هذه المسألة لأنها مسألة أصولية، والمسائل الأصولية شأنها شأن مسائل أصول الدين (أي مسائل العقائد)، والمسائل العلمية أو العقيدة لا يكتفى فيها بالدليل الظني وإنما تحتاج لدليل قطعي.

الجواب على الاعتراض الثالث: عبر عنه البيضاوي بقوله : (وقلنا المقصود العمل فيكفي الظن).

أي قلنا نحن الجمهور جواباً على هذا الاعتراض: لا نسلم أن المسائل الأصولية العلمية أو المسائل العقائدية التي تحتاج إلى دليل قطعي، بل هذه المسألة من المسائل العملية والمسائل العملية نكتفي فيها بالدليل الظني غاية الدليل، وإن كانت لا قطعية يصلح لهذه المسألة لأن المقصود من كونه القياس حجة العمل به وليس الاعتقاد.

إذن هذه المسألة يكتفى فيها بالدليل الظني.

النص: (الثاني قصة معاذ وأبي موسى والأولى طبقت من المدعي)

الدليل الثاني من السنة:

1- ما المراد بقصة معاذ وأبي موسى؟

2- ما وجه الدلالة من هذه القصة على وجوب العمل بالقياس شرعاً؟

3- هل هذا الدليل وجه إليه اعتراضات أم لا؟ وإذا كان الدليل عليه اعتراضات فما هي؟ وما الرد

عليها؟

الجواب على هذه الاعتراضات:

1- ما المراد بقصة معاذ وأبي موسى؟

ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن قاضيين، كل واحد منهما في جهة (واحد في الشمال وواحد في الجنوب مثلاً)، فقال لهما بما تقضيان؟ فقالا بكتاب الله، قال فإن لم تجدا الحكم في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجدا الحكم في السنة؟ قال نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به.

2- ما وجه الدلالة من هذه القصة؟

إن تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري على العمل بالقياس يدل على أن القياس حجة شرعية ويجب العمل به شرعاً، وإلا لما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بأن فعلهما عين الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ.

لماذا لم يصرح القاضي البيضاوي بوجه الدلالة؟ لأنه ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

3- هل هذا الدليل وجه إليه اعتراضات أم لا؟

هذا الدليل وُجه إليه اعتراض واحد فقط وهو:

الاعتراض: عبر عنه البيضاوي بقوله (قيل قبل نزول اليوم أكملت لكم دينكم)

والمعنى: (أي قيل من قبل المعترضين لحجية القياس) إن تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري على العمل بالقياس كان قبلاً أي (قبل نزول الآية وقبل اكتمال النصوص والتنصيص على جميع الأحكام)، ولأن في هذه المدة كان هناك حاجة إلى العمل بالقياس، أما بعد أن اكتمل الدين واكتملت النصوص والقرآن تشتمل على جميع الأحكام وأتاكم ذلك بقوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" فلا حاجة إلى العمل بالقياس.

الجواب على الاعتراض: (عبر عنه البيضاوي بقوله "قلنا المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع")

الجواب الأول: إن تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري تصويب عام ومطلق فحملة على الفترة التي قبل نزول "اليوم أكملت لكم دينكم" إما أن يكون تخصيص للعام بدون مخصص، وإما أن يكون تقييد للمطلق بدون مقيد، وكلاهما باطل، فإن لا تخصيص لعام بلا دليل ولا تقييد إلا بدليل.

الجواب الثاني:

إن المراد من اكتمال الدين: اكتمال القواعد العامة للشريعة والمقاصد العامة للتشريع، وليس المراد منه اكتمال أحكام جميع الفروع، وذلك لأن الفروع متجددة ومتغيرة حتى يوم الدين، إذن تبقى الحاجة ماسة وقائمة للعمل بالقياس لنقيس المسائل المستجدة غير المنصوص عليها على المسائل المنصوص عليها وننقل الحكم إذا كان اشتراك بينهما في العلة.

[الدليل الثالث من الإجماع (أي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم):

* أن كلمة القياس كانت تسمى "بالرأي" والرأي يطلق بمعنى القياس.

* أجمع الصحابة على أن القياس حجة شرعية ووجب العمل به.

نماذج من إجماع الصحابة:

* لما سئل سيدنا أبو بكر عن ميراث الكلالة الوارد في قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة)، فقال: أقول فيها بالرأي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان (فقال الكلالة من لا والد له ولا ولد)، (أي أنه اجتهد من عنده والاجتهاد يشمل القياس).

* سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولى أبا موسى الأشعري قضاء البصرة وكتب له في الرسالة العهد وقال له: "اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عندك".

* وقال سيدنا عمر في ميراث الجد: "أقضي فيه بالرأي".

* قال سيدنا عثمان بن عفان: "لست بباعاً ولا قولاً بالخلافة، بعني بما بكذا وأعطك رأيي فسيروني موليتك رأي من سبقك فنعم الرأي".

* وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القياس: "اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، وقد رأيت الآن أن يُبعن".

الصحابة رضوان الله عليهم مدحوا العمل بالقياس ولم ينكر عليهم أحد، والانتشار هذا الانكار والكنم مع صدوره فكان ذلك إجماعاً من الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بالقياس
الاعتراضات على هذا الدليل (عبر عنه البيضاوي بقوله "وقيل منعوا")

الاعتراض الأول:

يقولون بأن هذا إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي ليس بحجة عندهم، وحجة عند البعض الآخر. الرد عليهم: يكون الإجماع السكوتي ليس بحجة إذا لم يكن هناك في الإجماع السكوتي في المسألة الواحدة، فيكون حجة، وهنا نجد منع العمل بالقياس فيكون حجة بالاتفاق ويجب العمل به.

الاعتراض الثاني: (عبر عنه البيضاوي بقوله "قبل ذمه أيضاً")

والمعنى: أي قيل من قبل المعترضين لحجية القياس: لا نسلم أن باقي الصحابة لم ينكروا العمل بالقياس، بل ورد عن كثير من الصحابة ذم العمل بالقياس، فيكون هذا الإجماع غير كائن.

والدليل ما روي عن * سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي".

* ما روي عن سيدنا عمر أنه قال: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها لكونها ثقيلة فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا".

* ما روي عن سيدنا عمر أنه قال: "إياكم والمكايلة"، قيل: وما المكايلة؟ قال: "المقايسة".

* سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: "إن الله لم يخترع العلم اختراعاً ولكن يشرع بقية العلماء، فإذا اقتدوا العلم رويوا جهالاً فيقيسون الأمور برأيهم فضلوا وأضلوا[1]"

تمت الإجابة على هذا الاعتراض من قبل البيضاوي بقوله (وقلنا حيث فقدت شروطاً وحيث

صح

الرد على هذا الاعتراض: إن الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقل عنهم العمل بالقياس هم بعينهم ومن ورائهم الذين ثقل عنهم ذم العمل بالقياس، فيكون هذان النقلان متعارضان، فتجتمع بينهما: * فيحمل ما ثقل عنهم في العمل بالقياس على الصحابة رضوان الله عليهم من صحة العمل بالقياس على القياس الصحيح الذي اكتملت شروطه وأركانه.

* ويحمل ما ثقل عن ذم الصحابة من العمل بالقياس على القياس الفاسد الذي اختلف فيه أحد شروطه أو أركانه.

الدليل الرابع من المعقول:

متى يكون القياس حجة؟ إذا قطعنا بعلة الحكم في الأصل وقطعنا بوجود هذه العلة في الفرع.

مثاله:

* قياس ضرب الوالدين على التأفف في التحريم بجامع الإيذاء في كل.

* مثال قياس الشاة العمياء على العوراء في عدم جواز الأضحية بها بجامع العيب في كل.

متى يكون القياس ظنياً؟ إذا لم نقطع بعلة الحكم في الأصل ولم نقطع بوجود هذه العلة في الفرع.

مثاله: * مثال قياس الأرز على القمح في الربوية بجامع الطعم في كل.

* مثال قياس التفاح على القمح في الربوية بجامع الطعم في كل.

[الدليل الرابع من العقول: قياس الفرع على الأصل في التحريم بجامع الإسكار في كل.

فالمجتهد مثلاً غلب على ظنه أن علة حكم الأصل في الخمر هي الإسكار، وفي ذات الوقت غلب على ظنه أن هذه العلة بعينها موجودة في الفرع وهو (النبيذ)، فحينئذ يغلب ظنه أن حكم الفرع مثل حكم الأصل ومساو له، وكل ظن يحصل عند المجتهد وهي أي احتمال مرجح يحكم الفرع وليس مثل حكم الأصل، وحينئذ يبطل حال المجتهد أن يعمل بثلاث حالات:

* أن يعمل بالظن والوهم معاً، وهذا مستحيل عقلاً، لاجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال.

* أن لا يعمل بالظن والوهم معاً، وهذا أيضاً محال، لأنه يترتب فيه ارتفاع للنقيضين، وارتفاع النقيضين محال.

* أن يعمل بالوهم دون الظن، وهذا أيضاً ممنوع، لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح قبيح

شرعاً وعقلاً.

* أن يعمل بالظن أي العمل بالراجح فيتعين على المجتهد أن يعمل بما غلب على ظنه.

من أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، وهذا هو عين العمل بالقياس، فيكون العمل بالقياس الظني واجباً شرعاً.

وإذا ثبت أن العمل بالقياس الظني واجب شرعاً فيكون العمل بالقياس القطعي من باب أولى.

[صفحة 16]

أدلة المنكرين لحجية القياس (النظام والشريعة الإمامية والظاهرية)

هذه الأدلة التي تكون أدلة في إطلاق اسم الأدلة عليها من باب المسامحة والمساجلة والتنزل عن الخصم.

ذكر لهم الشيخ البيضاوي سبعة أدلة:

الدليل الأول من القرآن: ذكر خمسة أدلة:

* قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم".
وجه الدلالة من هذه الآية: أن التقديم بين يدي الله معناه التقدم على الله، والتقديم بين يدي رسوله معناه التقدم على السنة، والعمل بالقياس هو نوع تقديم على الكتاب والسنة، والتقديم على الكتاب والسنة منهي عنه شرعاً بنص الآية الكريمة، والنهي يفيد التحريم، فيكون العمل بالقياس حراماً، ومن ثم فتكون الآية دالة على أن القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به شرعاً، وهذا هو المدعى.

* قوله تعالى: "إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون".

* قوله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً".

* قوله تعالى: "إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً".

وجه الدلالة من هذه الآيات واحد وهو: أن العمل بالقياس والقول به قول بغير علم، لأن القياس ظن في الغالب، والقول بغير علم منهي عنه شرعاً بمقتضى الآيات الكريمة، فتكون الآية دالة على أن القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به شرعاً.

* قوله تعالى: "وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين".

وجه الدلالة من هذه الآية: أن الآية دالة على أن كل شيء منصوص عليه في الكتاب ومن ثم فلا حاجة إلى العمل بالقياس لأننا نحتاج إلى العمل بالقياس عند عدم وجود نص، أما إذا وجد النص فلا حاجة إلى القياس وبناءً عليه تكون الآية دالة على أن القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به شرعاً وهذا هو المدعى.

الجواب عن هذه الدلائل: أجاب البيضاوي عن هذه الدلائل جملة بقوله: (قلنا الحكم مقطوع به والظن في الطريقة).

والمعنى: أننا نسلم أن الحكم الثابت بالقياس ظن وأن القول بالقياس قول بغير علم، بل الحكم الثابت بالقياس مقطوع به، والظن إنما هو في الطريق الموصلة إلى هذا الحكم، وذلك لأن المجتهد إذا نظر في مسألة من مسائل القياس وغلب على ظنه أن حكم الفرع مثل حكم الأصل فإنه يستطيع أن ينقل هذا الحكم من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع عن طريق قياس منطقي هكذا:

"هذا الحكم مما ظن، وكل ما ظن لي يجب علي العمل به شرعاً فينتج أن هذا الحكم يجب علي العمل به شرعاً".

* أما المقدمة الصغرى: فدليلها أن المجتهد يحس بالظن الحكم كما يحس بالجوع والعطش والحر والبرد.

* أما المقدمة الكبرى: فدليلها الإجماع المنعقد من الأمة كلها على أن العمل بالظن واجب شرعاً.

وبما أن المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى صحيحة وقطعية، ففي النتيجة حتماً قطعية، فيكون العمل بالقياس مقطوع به، وبناءً عليه فلا تناقض بين حجية القياس ونتيجتها بين منطق هكذا.

هذا الحكم يجب العمل به شرعاً، وكل ما يجب العمل به شرعاً هو حكم الله قطعاً، فينتج أن هذا الحكم هو حكم الله تعالى قطعاً.

* أما المقدمة الصغرى: فليست في حاجة إلى دليل لأنها نتيجة صحيحة وقطعية من قياس منطقي سابق.

* أما المقدمة الكبرى: فدليلها أنه يستحيل عقلاً وشرعاً أن يكلفنا الله تعالى بما ليس حكماً له.

هذا الجواب بهذا النسق دليلاً للآية الأولى والآية الرابعة.

الجواب عن الاستدلال بالآية الأولى والآية الرابعة:

لا نسلم أن العمل بالقياس فيه تقديم على الكتاب والسنة، بل العمل بالقياس عمل بالكتاب والسنة في حقيقة الأمر، وذلك لأن ورود الأمر بالعمل بالقياس في الكتاب وفي السنة، ففي الكتاب قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" وفي السنة من تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري على العمل بالقياس.

الجواب عن الآية الرابعة: لا نسلم أن معنى الآية المذكورة أن القرآن الكريم قد اشتمل على أحكام جميع المسائل والفروع مفصلة من غير واسطة، وعلى أحكام بعضها الآخر بواسطة القياس بقياس غير المنصوص عليه على الحكم، وكما أن معنى الآية أن القرآن الكريم قد اشتمل على القواعد العامة للشريعة والمقاصد العامة للتشريع وليست بطريق النص على أحكام جميع المسائل المفصلة، فتبقى الحاجة قائمة إلى العمل بالقياس.

الدليل الثاني من ادله المنكرين لحجية القياس

الدليل من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (ستعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا).

لماذا لم يصرح البيضاوي بوجه الدلالة؟ لوضوحه وظهوره.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمل بالقياس ضلال، وصاحب العمل بالقياس ضال فليس بحجة ولا يجوز العمل به شرعاً.

الحل لها: أثر البيضاوي الجواب عن الدليل الثاني؛ لأن الجواب في الدليل الثاني هو هو بعينه الجواب عن الدليل الثالث ليكون جواباً واحداً.

الجواب عن هذا الدليل: عبر عنه البيضاوي بقوله: (قلنا لو عارضت لم تصح بسبب النوعية).

*** الجواب الأول: إن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة بل موضوع، وبالتالي لا يجوز العمل به شرعاً.**

*** الجواب الثاني:** سلنا جدلاً أن الحديث صحيح، لكن هذا الحديث معارض بدليل مثله وهو حديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري الذي هو صواب لما أقر صلى الله عليه وسلم على العمل بالقياس، فيكون الدليل من السنة معارضاً بدليل مثله، وإذا تعارض الدليلان فيمكن الجمع والتوفيق

بين الدليلين إذا أمكن، وإن لم يمكن الجمع والتوفيق يسقط الدليلان، وهنا يمكن الجمع والتوفيق بأن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نقله معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري على العمل بالقياس على القياس الصحيح الذي اكتملت شروطه وأركانه، وأن يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على أن القياس ليس بحجة على القياس الفاسد الذي اختل فيه أحد شروط أو أركان.

[صفحة 20]

الدليل الثالث من الإجماع

عبر عنه البيضاوي بقوله: (وقسم ببعض الصحابة له بغير نكير).

هو الاعتراض على دليل الجمهور من الإجماع:

ما روي عن بعض الصحابة أنهم ذموا العمل بالقياس وذكرنا الأدلة

الدليل الرابع من الإجماع

عبر عنه البيضاوي بقوله: (والدفع لإجماع الإمامية النظار عن العترة) ومعناها أن الشيعة الإمامية ينقلون عن العترة (أهل البيت) رضي الله عنهم أنهم أجمعوا على إنكار العمل بالقياس وإجماع العترة حجة فتكون حجة القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به شرعاً.

أجاب عنه البيضاوي بقوله: (ومنع دلالة الزيدية)

* لا نسلم أن إجماع العترة حجة لأن العترة هم بعض الأمة وليسوا كل الأمة، والحجة في إجماع الأمة.

* **الجواب الثاني:** ما تنقله الشيعة الإمامية عن العترة من أنهم أنكروا العمل بالقياس معارضة بنقل الشيعة الزيدية، فالشيعة الزيدية ينقلون عن العترة أنهم أجمعوا على العمل بالقياس فيمكن الجمع بين النقلين والتوفيق بينهما بأن يحمل نقل الشيعة الإمامية عن العترة من أنهم أنكروا العمل بالقياس على القياس الفاسد الذي اختل فيه أحد أركانه، ويحمل نقل الشيعة الزيدية عن العترة من أنهم أجمعوا على العمل بالقياس على القياس الصحيح الذي اكتملت شروطه وأركانه.

[الاستقراء الكلي: تتبع جميع الجزئيات للحكم بحكمها على أمر كلي يشملها مثل تتبع جميع أفراد

الإمام بالكلية لإصدار حكم عام عليه.

المستقراء الجزئي: تتبع أكثر الجزئيات للحكم بحكمها على أمر كلي يشملها مثل تتبع أكثر أفراد

الكلية لإصدار حكم عام عليه.

الدليل الخامس من أدلة المنكرين لحجية القياس

استدلوا بدليلين من العقول:

(1) الدليل الأول: أن صحة العمل بالقياس عبارة عن قياس منطقي من الشكل الأول:

*** المقدمة الصغرى:** إن العمل بالقياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين.

*** المقدمة الكبرى:** وكل ما يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين يكون منهياً عنه.

*** النتيجة:** فينتج أن العمل بالقياس منهي عنه شرعاً.

إذن القياس لا يجوز العمل به شرعاً وهذا هو المدعى.

أما المقدمة الصغرى فدليلها من جهتين:

أحدهما: الاستقراء، فقد تبين بالاستقراء والتتبع لأحوال المجتهدين أنهم يختلفون في الأحكام لاختلافهم في القياس مثال ذلك:

مسألة: تثليث مسح الرأس في الوضوء، فإننا الشافعية يقولون بسنة التثليث عكس الجمهور والحنفية.

دليلهم: قياس مسح الرأس في الوضوء على غسل الوجه في استحباب التثليث بجامع أن كلا منهما ركن من أركان الوضوء.

والحنفية يقولون: بعدم استحباب تثليث مسح الرأس في الوضوء.

ودليلهم: قياس مسح الرأس في الوضوء على مسح الخف وعلى مسح الوجه في التيمم في عدم استحباب التثليث بجامع أن كلا منها مسحاً.

فيؤدي ذلك إلى اختلاف في حكم صلاتنا وهذا هو السبب لاختلاف في القياس.

[وثانيهما: أن القياس تابع للأمارات أي للعلل، والأمارات تختلف باختلاف أنظار المجتهدين، فما يكون

علة عند مجتهد قد لا يكون علة عند مجتهد آخر، ومن ثم يختلف المجتهدون في القياس تبعاً

لاختلافهم في العلة، فمثلاً علة الربوية في المطعومات عند الشافعية والحنابلة هي الطعم، وعند

الحنفية هي الكيل، وعند المالكية هي الادخار والاقتيات، فاختلافهم في العلة يؤدي إلى اختلافهم

في الحكم في المسألة الواحدة، فعلى سبيل المثال: قياس التفاح على القمح في الربوية بجامع

الطعم في كل، هذا القياس صحيح عند الشافعية فيثبت الربوية في التفاح لأنه مطعوم، وغير

صحيح عند الحنفية لأنه غير مكيل، وكذلك عند المالكية لأنه غير مقتات ولا مدخر.

وأما المقدمة الكبرى فدليها: قوله تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، ووجه الدلالة من الآية: واضحة وظاهرة في النهي عن النزاع والاختلاف بين أفراد الأمة.

أجيب عن هذا الدليل بجوابين:

أحدهما: وعليه اعتمد صاحب القاضي البيضاوي في المحصول أن هذا الدليل منقوض ومهدوم بجميع الأدلة العقلية والنقلية، فجميع الأدلة العقلية والنقلية تؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين المجتهدين في الأحكام فما كان جواباً لكم يكون جواباً لنا.

وثانيهما: وهو ما ذكره الإمام البيضاوي حيث ذكره بقوله: (ونقلنا الآية في الأفراد والحروف) والمعنى: أننا لا نسلم المقدمة الثانية، وذلك لأننا نختار ونسلم دليها، فالآية المستدل بها خارجة عن محل النزاع، فمحل النزاع والاختلاف بين المجتهدين في الأحكام، والآية المذكورة في النهي عن النزاع بين الأمة في الحروب بقرينة السياق وذكر الفشل وإذهاب الريح أي القوة في الآية. وإذا بطل دليل المقدمة الكبرى بطلت المقدمة فيكون قياس منطقي باطلاً.

[الدليل الثاني من العقول: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وقد قال الله تعالى: (ولا تنازعوا).

كلنا نأمل الآية في الأفراد والحرب بدليل قوله (فتفشلوا وتذهب ريحكم) أي لا تختلفوا فتجنبوا. اقرأ هذا النص بعناية ثم أجب عما يأتي:

* من هم أصحاب هذا الدليل؟ (المعارضون والمنكرون للقياس).

* على ماذا يعود الضمير في قوله "أنه"؟ (القياس).

* صغ هذا الدليل في قياس منطقي من الشكل الأول مستدلاً بمقدمتين؟

* مقدمة صغرى: العمل بالقياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

* مقدمة كبرى: وكل ما يؤدي إلى الخلاف والمنازعة يكون منهياً عنه.

* لماذا لم يذكر البيضاوي المقدمة الثانية (الكبرى)؟ اكتفى بذكر دليل المقدمة الأولى عن ذكرها.

* أجب عن هذا الدليل على ضوء دراستك لشرح الإسنوي؟

* إن النزاع والاختلاف المذموم هو في العقائد وأصول الدين، أما الفروع فالاختلاف فيها رحمة.

* الآية المذكورة في سياق القتال والحرب بقرينة "فتفشلوا وتذهب ريحكم".

[الدليل السادس من أدلة من المعقول - وعليه اعتمد النظام :-]

١- أن الشريعة الإسلامية فرقت بين المتماثلات في الأحكام وجمعت بين المختلفات.

٢- وأثبتت أحكاماً لا مجال للعقل فيها.

وذلك لأن مبنى القياس هو الجمع بين المتماثلات في الأحكام والتفريق بين المختلفات ومبني أيضاً على الأحكام التي لها علة أي يسوغ للعقل أن يدرك العلة التي شرع لأجلها الحكم.

* أما أن الشريعة فرقت بين المتماثلات في الأحكام: فمثلاً فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وشهر رمضان على باقي الشهور، والأشهر الحرم كذلك، ويوم الجمعة على سائر الأيام مع الاستواء في الزمان.

كذلك الشارع فضل بعض الأمكنة على بعض، ففضل مكة والمدينة على سائر البلاد وفضل المساجد الثلاثة على باقي المساجد مع استوائها في الحقيقة.

* وأما أن الشريعة جمعت بين المختلفات: فمثلاً الشارع جمع بين الماء والتراب في الطهارة مع أن الماء ينظف والتراب يلوّثه.

* وأما أن الشريعة أثبتت أحكاماً لا مجال للعقل فيها (تعبدية): فمثلاً الشارع أوجب الغسل على المني المشتبه وجعل عورة المرأة جميع البدن عدا الوجه والكفين دون الأمة الحسناء، وجعل عورة ما بين السرة والركبة.

كما أن الشارع قتل يد السارق القليل طالما بلغ نصاباً (ربع دينار فصاعداً)، ولم يقتل غاصب أو مختلس الكثير.

كما أن الشارع جعل القذف بالزنا دون القذف بالكفر مع أن الكفر أغلظ من الزنا، وشرط في الشهادة على الزنا أربعة شهود عدول وفي الشهادة على القتل اكتفى بشاهدين مع أن القتل أغلظ من الزنا

الجواب عن هذا الدليل (عبر عنه البيضاوي بقوله والقياس حيث عرف المعنى).

أي أننا لا نقول بالقياس إلا إذا عرفت العلة الجامعة بين الفرع والأصل، وغالب الأحكام الشرعية معللة والعقل يستطيع أن يدرك العلة فيها، أما إذا لم يدرك العلة الجامعة فلا قياس. والأحكام التي لا يدرك العقل فيها علة قليلة ونادرة، فما ذكرتم من صور المسائل قليل ونادر لا حكم له لأن العبرة بالأكثر الغالب لا بالقليل النادر.

*س: ما قال البيضاوي بشأنه فضل بيت الأزمته والأمكنة إلى آخره؟

(قال: قلنا القياس حيث عرف المعنى).

اقرأ هذا الدليل بعناية ثم أجب عما يلي:

١- لمن هذا الدليل؟ وهل هو من الإجماع أم من المعقول؟

٢- ادعى النظام في هذا الدليل دعاوي ثلاثة، اذكر لكل واحدة منها مثالا.

٣- أجب عن هذا الدليل على ضوء ما درس في شرح الأسنوي.

المسألة الثانية ٣-